

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יונתן מישרקי

1886/25/פ

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – הארכת תקופת הערעור על החלטת קצין התגמולים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 33 בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959, בסעיף 33(א), במקום "שלושים יום מהיום שבו הגיעה אליו ההודעה" יבוא "שישים יום מהיום שבו הגיעה אליו ההודעה".

דברי הסבר

הליך קבלת הכרה כנכה צה"ל על ידי משרד הביטחון הוא בירוקרטי ומורכב ולעיתים מתרחש בתקופה עמוסה ורגשית עבור הנפגעים. כחלק מהליך זה, על כל נפגע לפנות בתביעה לקצין התגמולים שבסמכותו להכיר בתובע כנכה צה"ל. בכל מקרה בו התובע רואה עצמו נפגע מהחלטת קצין התגמולים הוא רשאי לערער לפני ועדת ערעור תוך שלושים ימים בלבד מהיום שבו הגיעה אליו ההודעה על החלטת קצין התגמולים. ועדת הערעורים יכולה להאריך את מועד הערעור בתקופה נוספת שלא תעלה על שלושים יום. בתקופה של שלושים ימים כל תובע צריך להספיק לקבל את החלטת קצין התגמולים, לקבוע תורים לרופאים ולמומחים נוספים, לקבל את חוות דעתם ולגבש ביחד איתם את נוסח הערעור. זאת בנוסף לכך שבקופת החולים הציבורית בישראל זמני ההמתנה לרופאים מסוימים הינם ארוכים מאוד: נכון לשנת 2019 זמן ההמתנה הממוצע לאורתופדיה הוא 20 ימים, זמן ההמתנה הממוצע להמטולוגיה הוא 29 ימים, זמן ההמתנה הממוצע לנוירולוגיה הוא 32 ימים וזמן ההמתנה הממוצע לפסיכיאטריה הוא 40 ימים (אתר גלובס, 28.1.2019). בפועל, תובעים מסוימים שמגיעים מרקע כלכלי מבוסס יותר יכולים להוציא סכומים גדולים על תורים מהירים לרופאים ברפואה הפרטית על מנת לעמוד בתאריך היעד הקצר להגשת הערעור בעוד שתובעים אחרים אינם יכולים להרשות זאת לעצמם ונאלצים לוותר על זכותם להגיש ערעור על החלטת קצין התגמולים שהם מוצאים כשגויה.

בעוד שערעור על החלטת קצין התגמולים מתאפשר כיום בתקופה של 30 ימים בלבד, ערעור בפני ועדה רפואית לעררים על החלטת הרופא של הביטוח הלאומי על נכות כללית מתאפשר בתקופה של 60 ימים. לפיכך מוצע להאריך את התקופה בה ניתן להגיש ערעור על החלטת קצין התגמולים משלושים ימים

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

לשישים ימים, על מנת לפתור מצב לא שוויוני בעליל, הן של התובעים של משרד הביטחון לעומת התובעים של הביטוח הלאומי, והן של תובעים שיכולים לממן לעצמם תורים מהירים ברפואה הפרטית, לעומת תובעים שלא יכולים להרשות זאת לעצמם.

מעבר להכרה בנזק שנגרם לנכי צה"ל במהלך שירותם הצבאי, נכי צה"ל נפצעו תוך כדי מילוי תפקידם, ומחובתנו להקל את התהליך שלהם אל מול אגף השיקום שבמשרד הביטחון ולוודא שהתהליך אנושי ולא מקשה יותר מאשר ההליך אל מול הביטוח הלאומי.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2871) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/25/563).

הצעת החוק זהה לפ/24/2871 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)